

1500830-71.2021.8.26.0545
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LUCAS DE ABREU EVANGELINOS
Comarca: Piracaia
Foro: Foro de Piracaia
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO.

Tráfico de Drogas (art. 33, caput, LD)

Inexistência de provas suficientes para condenação. Com o devido respeito à Douta Promotora de Justiça, não verifico neste caso provas contundentes a respeito da existência do crime de tráfico de drogas imputado aos réus, de modo que a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piracaia
Foro de Piracaia
2ª Vara
Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Piracaia-SP - cep 12970-000

SENTENÇA

Processo nº:
1500830-71.2021.8.26.0545
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ALEXANDRE DE ALMEIDA e outros

RELATÓRIO.

Cuida-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra: ALEXANDRE DE ALMEIDA, ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA e GILSON APARECIDO DOS SANTOS CARIA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Denúncia (fls. 02/03).

Prisão em flagrante de ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA e GILSON APARECIDO DOS SANTOS CARIA, com concessão de liberdade provisória em 28.07.2021 (fls. 87/91).

Prisão em flagrante de ALEXANDRE DE ALMEIDA convertida em preventiva em 28.07.2021 (fls. 87/91), mas com concessão de liberdade provisória em 25.08.2021 (fls. 220/221).

Denúncia recebida em 06.06.2022 (fls. 376).

Defesa Prévias (fls. 323/333, 343/355 e 364/370).

Na fase instrutória, foi colhida a prova oral constante dos autos.

Convertidas as alegações finais em memoriais, estes foram apresentados às fls. 481/501, 505/517, 518/530 e 531/539.

É o relatório, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO.

Tráfico de Drogas (art. 33, caput, LD)

Inexistência de provas suficientes para condenação. Com o devido respeito à Douta Promotora de Justiça, não verifico neste caso provas contundentes a respeito da existência do crime de tráfico de drogas imputado aos réus, de modo que a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, notadamente por conta ao princípio do in dubio pro reo.

Conforme narrado na peça acusatória, os 3 (três) réus (dois homens e uma mulher) foram abordados dentro do veículo Peugeot 206 Vermelho, a partir de denúncia anônima, que relatava transporte de drogas no referido automóvel para "abastecimento da cidade". Em busca no veículo, foram encontrados 22,8g de MACONHA (fls. 460/462) e 5,5g de COCAÍNA (fls. 463/465).

Quanto ao depoimento dos agentes policiais, reiteraram a existência da denúncia anônima a respeito de "abastecimento da cidade" com as drogas transportadas no veículo Peugeot 206 Vermelho, sem saber identificar a conduta dos réus, ocupantes dos veículos, sequer o(a) condutor(a).

O agente policial MARCOS KLANER CAETANO KLAYNER falou que estavam em patrulhamento de rotina, quanto receberam denúncia anônima via telefone, dando conta do trânsito de um veículo Peugeot 206 Vermelho, com drogas para "abastecimento da cidade". Diligenciaram, então, até a entrada da cidade, visualizando o automóvel destacado. Dentro do veículo, estavam os 2 (dois) réus e e a ré. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os averiguados. Contudo, no encosto do banco do motorista, foram localizadas as drogas apreendidas. Indagados no local, os 3 (três) deram versões desconexas e nenhum assumiu a propriedade das drogas. Indagado, disse achar que o veículo era conduzido por ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA ou por GILSON APARECIDO DOS SANTOS CARIA. Questionado, disse não se lembrar se algum deles assumiu a propriedade do automóvel. Pelo que se recorda, ALEXANDRE DE ALMEIDA estava no banco traseiro.

O agente policial WALMIR THIAGO DE SOUZA contou que estavam em patrulhamento de rotina, quanto receberam denúncia anônima via telefone, dando conta do trânsito de um veículo Peugeot 206 Vermelho, com drogas para "abastecimento da cidade". Diligenciaram, então, até a entrada da cidade, visualizando o automóvel destacado e deram sinal de parada. Na abordagem, contou que fez a revista de GILSON APARECIDO DOS SANTOS CARIA e de ALEXANDRE DE ALMEIDA, mas nada encontrou. Disse que não realizaram a revista de ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA pela falta de agente policial do sexo feminino no local. Dentro do carro, no encosto do banco do motorista, foram localizadas as drogas apreendidas. Indagados, os averiguados apresentaram versões desconexas. Questionado, disse que não se recorda quem estava na condução do veículo, mas não era ALEXANDRE DE ALMEIDA. Perguntando, disse que a denúncia anônima chegou no destacamento, via telefone, sem registro.

Em relação aos interrogatórios, todos confirmaram a localização da droga no veículo, mas todos negaram sua propriedade.

O réu ALEXANDRE DE ALMEIDA, por sua vez, disse que quem conduzia o veículo era ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA. Falou que os 3 (três) foram até Atibaia para comprar uma peça de trator. Disse que não eram suas as drogas no veículo. Falou que

era amigo de ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA e conheceu GILSON APARECIDO DOS SANTOS CARIA nesse dia.

O réu GILSON APARECIDO DOS SANTOS CARIA, por seu turno, afirmou que estava indo com ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA para Atibaia, para comprar uma peça de trator. ALEXANDRE DE ALMEIDA pediu carona e acompanhou o depoente ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA. O carro é de sua propriedade. Confirmou que a droga foi localizada no carro, mas negou que fossem suas. Disse que ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA estava dirigindo o veículo, porque o depoente estava sem CNH. Disse que não conhecia ALEXANDRE DE ALMEIDA, já que ele era amigo apenas de ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA.

E a ré ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA, por fim, disse que é amiga de ambos os réus e, no dia dos fatos, GILSON APARECIDO DOS SANTOS CARIA pediu para depoente dirigir seu veículo até Atibaia. Quanto a ALEXANDRE DE ALMEIDA, ele pediu carona também. Disse que o carro era de GILSON APARECIDO DOS SANTOS CARIA, mas era a depoente quem estava dirigindo. Confirmou que os policiais localizaram as drogas no banco do motorista, mas negou serem suas.

Por fim, anexado os laudos dos aparelhos celulares dos réus (fls. 268/299), inclusive com disponibilização das mídias com todo o conteúdo encontrado, o Parquet limitou-se a esta ponderação quanto a essa prova: "A materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas está delineada no auto de prisão em flagrante [fls. 04/05], pelo boletim de ocorrência [fls. 06/08], pelo auto de exibição e apreensão [fls. 23/24], pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente [fls. 25], pelos laudos de exame químicotoxicológico definitivos [fls. 262/264, 265/267, 460/462 e 463/465], pelo laudo pericial a fls. 268/299, bem como, por fim, pela prova oral produzida nos autos." (fls. 482).

Pois bem, nada obstante a denúncia anônima somada à apreensão de significativa quantidade de drogas ou profissionalismo no armazenamento/transporte, possa indicar o intento de tráfico de entorpecentes, não é o caso desta ação penal.

Nesta demanda, os agentes policiais disseram que receberam denúncia anônima verbal, via ligação telefônica, a respeito de transporte de drogas no veículo Peugeot Vermelho para "abastecimento da cidade". E, em diligência, lograram êxito em abordar o veículo, com localização de 28,3g (massa total líquida) de drogas (fls. 460/462; fls. 463/465 e; fls. 40 e 41 - fotos) no encosto do bando do motorista.

Nesse contexto, afora a denúncia anônima, nenhum outro elemento há a indicar o intento de tráfico de entorpecentes, sequer se pode considerar que 28,3g (massa total líquida) pudessem abastecer uma cidade.

Aqui, com a devida vênia ao Parquet (fls. 494 e 495), um adendo. A massa dos invólucros (fls. 40 e 41 - fotos) não pode ser considerada no exame da quantidade de drogas; não por outro motivo, o Perito Criminal destaca, expressamente, a massa "bruta" e a massa "líquida" dos entorpecentes (fls. 461 e 464). Certamente, se localizados 10 gramas de cocaína dentro de uma bigorna de 25kg, não se dirá que o meliante traficava 25kg de cocaína.

Retornando, considerando que a denúncia anônima foi realizada de forma verbal, sequer se permite à Defesa Técnica tomar conhecimento de sua integralidade a fim de permitir a ampla defesa.

Por conseguinte, neste caso, ausente apreensão de significativa quantidade de drogas ou mesmo profissionalismo no transporte, inexistente investigação prévia, ausente a visualização de efetivo comércio de drogas e, ainda, inexistente análise, por parte do Ministério Público, do conteúdo dos aparelhos celulares dos réus, não pode a denúncia anônima servir como fator decisivo a indicar o escopo de comércio

de entorpecentes.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e ABSOLVO os réus ALEXANDRE DE ALMEIDA, ALINE CIPRIANA FRANCISCO GARCIA e GILSON APARECIDO DOS SANTOS CARIA do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Honorários advocatícios (Convênio OAB/DP). Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% (cem por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Disposições finais. Oportunamente, após o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe ciência do resultado deste julgamento.

P.I.C.

Piracaia, 21 de novembro de 2022

LUCAS DE ABREU EVANGELINOS
Juiz de Direito